

1500486-25.2019.8.26.0363

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: FABIANA GARCIA GARIBALDI

Comarca: Mogi-Mirim

Foro: Foro de Mogi Mirim

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... a ocorrência do crime de furto qualificado e comprovada a responsabilidade criminal do acusado, a procedência da pretensão punitiva estatal torna-se medida de rigor, razão pela qual passo a dosar a pena.

Verifico que o réu possui maus antecedentes, por ostentar diversas condenações definitivas em outros processos (fls. 141/147). Quanto às demais circunstâncias judiciais, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Mirim

Foro de Mogi Mirim

2ª Vara

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, Mogi Mirim-SP - cep 13800-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500486-25.2019.8.26.0363 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500486-25.2019.8.26.0363

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2103041/2019 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2602401 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 1374/19/316 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2103041 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 1374/19/316 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2103041 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 1374/19/316 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2103041 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 1374/19/316 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2103041 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 1374/19/316 - DEL.POL.MOGI-MIRIM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALAN CRISTIANO COUTINHO HONORIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIANA GARCIA GARIBALDI

Vistos.

ALAN CRISTIANO COUTINHO HONÓRIO, já qualificado, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, nas circunstâncias de tempo e local ali descritas, com abuso de confiança, subtraiu para si um aparelho de telefone celular, marca Asus, modelo Zenfone, cor rosa, pertencente à vítima Marília Gabriela de Souza, avaliado em R\$ 899,10 (oitocentos e noventa e nove reais e dez centavos).

Recebida a denúncia, em 10 de setembro de 2020 (fls. 112), o réu foi citado (fls. 149) e, por meio de seu defensor, ofereceu resposta à acusação (fls. 151).

Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas e uma testemunha de acusação. Ao final, realizou-se o interrogatório do acusado (fls. 194/195 e 231).

O Ministério Público, por meio de sua representante, ofertou oralmente suas alegações finais. Requereu a procedência da pretensão punitiva estatal, com a consequente condenação do réu, nos exatos termos da denúncia. Em relação à dosimetria da pena, pugnou pela fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da personalidade do réu voltada à prática de delitos, bem como pela aplicação da agravante de reincidência. Manifestou-se contrariamente à conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e opinou pelo arbitramento de regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade (fls. 230). A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado, sob fundamento de insuficiência probatória para a prolação de um decreto condenatório. Subsidiariamente, requereu a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, bem como a fixação de regime inicial aberto (fls. 239/242). É o relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva estatal deve ser julgada procedente.

A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pela prova oral e pelas seguintes peças do inquérito policial: boletim de ocorrência (fls. 03/04) e auto de avaliação (fls. 33).

Em juízo, o réu negou a prática do crime, dizendo que não subtraiu nenhum objeto e nem tampouco ameaçou a vítima. Declarou que frequentava a casa, por ser amigo do marido da vítima Vanusa, que também é genitor da vítima Maria Gabriela. Negou ter ingerido bebidas alcoólicas no dia dos fatos e declarou desconhecer o motivo da falsa acusação. Afirmou já ter sido condenado anteriormente (fls. 229).

A negativa do réu, entretanto, restou isolada nos autos, como veremos a seguir.

A vítima Marília Gabriela de Souza, em juízo, confirmou a ocorrência do furto do celular, declarando que esse foi subtraído pelo acusado no momento em que ele ingressou em sua residência, com a autorização de sua genitora, para pegar uma bicicleta que havia guardado ali. Declarou, ainda, que sua irmã Mariane viu o aparelho na mão do acusado, no momento em que ele saía da casa. Prosseguiu, relatando que o réu retornou, após quinze minutos, e que, ao ser questionado sobre o celular, respondeu que o havia deixado no bairro Santa Luzia. Confirmou a amizade de seu genitor com o réu e afirmou que este, ao ingressar no quintal da casa, teve acesso à janela do quarto onde estava o celular (fls. 195).

Nesse mesmo sentido foram as declarações da vítima Vanusa Cristina de Souza e da testemunha Mariane de Souza Américo, que ainda acrescentou que, ao questionar o réu sobre a posse do celular de sua irmã, que era cor de rosa e tinha a tela trincada, ele resmungou e foi embora com o aparelho na cintura (fls. 229).

Importante salientar que as declarações das vítimas e o depoimento da testemunha de acusação, no caso em apreço, são dignos de plena credibilidade, por não haver, nos autos, qualquer indício de que tenham faltado com a verdade para, deliberadamente, prejudicar o acusado.

A orientação jurisprudencial é pacífica e torrencial no sentido de se atribuir valor às palavras das vítimas e das testemunhas, notadamente quando essas estão em consonância entre si e com as demais provas do processo, como no caso em tela.

“PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHO DO POLICIAL. VALOR. Os Tribunais, de forma inteligente, lógica e razoável, aceitam, como prova bastante, o depoimento único das vítimas ou ofendidos, seus empregados ou policiais envolvidos em diligências. Examina-o pelos elementos que contém, confronta-o com as outras provas ou indícios obtidos na instrução e discute-se a pessoa do depoente. Se a prova sobrevive depois desta análise, ela é forte para a condenação, não importando quem a trouxe. Com muito mais razão, então, deve ser a aceitação de declaração de pessoa desvinculada da vítima e do acusado, quando sua declaração é idônea, em harmonia com as anteriores, convincente e não nulificada por outros elementos de prova. É o caso em tela, onde as declarações da vítima e dos policiais civis e militares informam sobre o assalto e seu co-autor. (...)” (Apelação Crime nº 70009025347, 8ª Câmara Criminal, TJRS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Julgado Em 25/08/2004).

A prova produzida pela acusação, portanto, compromete o réu e é suficiente para

embasar um decreto condenatório, de modo que não há como acolher a pretensão absolutória da Defesa.

A qualificadora referente ao abuso de confiança deve ser reconhecida, haja vista que o próprio acusado confirmou a relação de amizade com o proprietário da casa e as vítimas declararam que permitiram o acesso dele ao interior do imóvel para a retirada de uma bicicleta que ele havia guardado ali.

Demonstrada a ocorrência do crime de furto qualificado e comprovada a responsabilidade criminal do acusado, a procedência da pretensão punitiva estatal torna-se medida de rigor, razão pela qual passo a dosar a pena.

Verifico que o réu possui maus antecedentes, por ostentar diversas condenações definitivas em outros processos (fls. 141/147). Quanto às demais circunstâncias judiciais, verifico que a culpabilidade, enquanto medida de reprovação da conduta, possui grau moderado e que as circunstâncias, as consequências e os motivos do crime são aqueles próprios dos delitos dessa natureza. Ademais, inexistem nos autos informações que permitam a aferição, de forma responsável, da personalidade e da conduta social desse acusado.

Assim, atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, em razão das condenações definitivas nos processos nº 0006056-18.2009.8.26.0363 (fls. 90/91) e nº 0008921-14.2009.8.26.0363 (fls. 92/93), fixo a pena-base 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Em virtude da reincidência gerada pelas condenações definitivas nos processos nº 0003472-02.2014.8.26.0363 e 0003549-11.2014.8.26.0363, cujas sentenças transitaram em julgado, respectivamente, em 30/03/2016 e 25/07/2016 (fls. 89/90), majoro a pena em 1/4 (um quarto), para estabilizá-la em 03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, ante a inexistência de outras causas ou circunstâncias capazes de influir em seu cômputo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal na presente ação penal que a Justiça Pública move contra ALAN CRISTIANO COUTINHO HONÓRIO, para condená-lo a uma pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a 15 (quinze) dias-multa, por infração ao artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal.

O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo, isto é, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, atualizado desde a data da infração até a data do efetivo pagamento, nos termos do § 2º do artigo 49 do Código Penal (TACrSP, RT 628/338).

Tendo em vista que o réu é reincidente em crime doloso, como já consignado, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ou a concessão de sursis.

Considerando a reincidência do acusado, fixo o REGIME FECHADO para início do cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada, pela interpretação a contrário sensu das alíneas "b" e "c" do § 2º do artigo 33 do Código Penal.

Como o réu se encontra em liberdade e não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade. Após trânsito em julgado, nome no rol dos culpados.

P.I.C.

Mogi Mirim, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA